

VERKÄUFER-ACADEMY · MUSTER

# Muster-Vertraulichkeitserklärung (ausführlich)

Die ausführliche Fassung der Vertraulichkeitserklärung (englisch: Non-Disclosure Agreement, NDA). Wie die kurze Fassung ist sie eine Erklärung **des Kaufinteressenten**: Er unterschreibt, bevor er erfährt, um welches Unternehmen es geht. Geregelt wird dasselbe, nur detaillierter.

## 1 Welche Fassung passt zu deinem Verkauf?

### **i** Unter 2 Mio. EUR reicht meist die kurze Fassung

Sie lohnt sich, wenn mehrere Interessenten parallel prüfen, ein Wettbewerber darunter ist oder dein Unternehmen Tochtergesellschaften hat. Sonst erreichst du dasselbe mit zwei Seiten.

- |                                                                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Dein Name steht nicht darin                        | Der Interessent erklärt sich gegenüber „dem Verkäufer“, das Projekt läuft nur über eine Kennung. Deine Identität ist selbst geschützt            |
| <input type="checkbox"/> Projektkennung wählen                              | Die Nummer deines Inserats auf DUB oder ein Deckname, durchgehend verwendet bis zum Rücklauf                                                     |
| <input type="checkbox"/> Zeitpunkt                                          | Vor dem Informationspaket, also vor Präsentation, Jahresabschlüssen und BWA. Der Datenraum folgt erst nach dem LOI                               |
| <input type="checkbox"/> Gerichtsstand eintragen                            | Üblich ist dein Sitz; lässt schon die Stadt Rückschlüsse zu, nimm den Sitz deines Beraters                                                       |
| <input type="checkbox"/> Text übernehmen, nicht diese Seiten unterschreiben | Der Interessent setzt den Mustertext in sein eigenes Schreiben. Kopf- und Fußzeile dieser Vorlage gehören nicht in die unterschriebene Erklärung |
| <input type="checkbox"/> Rücklauf                                           | Ein unterschriebener Scan oder eine elektronische Signatur genügt. Erst danach nennst du deinen Namen                                            |

### **⚠** Vor dem Einsatz prüfen lassen

Dieses Muster ist ein unverbindlicher Formulierungsvorschlag. DUB übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Eignung für deinen Fall und haftet, soweit gesetzlich zulässig, nicht für Schäden aus seiner Verwendung; die Bereitstellung ist keine Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG. Lass das Muster vor dem Einsatz anwaltlich prüfen, besonders wenn ein Wettbewerber zu deinen Interessenten gehört.

## 2 Mustertext

 [Briefkopf des Kaufinteressenten]

### STRENG PRIVAT UND VERTRAULICH

#### An den Verkäufer

des Projekts [Projektkennung]

zu Händen [Plattform, Berater oder Kontaktadresse]

[Ort], den [Datum]

#### Vertraulichkeitserklärung zum Projekt [Projektkennung]

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Interesse an einem möglichen Erwerb („Beabsichtigte Transaktion“) des Unternehmens (die „Gesellschaft“) bekundet, das uns unter der Kennung [Projektkennung] vorgestellt wurde („Projekt“). Gegenstand der Beabsichtigten Transaktion sind die Anteile an der Gesellschaft beziehungsweise deren Geschäft und Vermögenswerte sowie gegebenenfalls ihre Tochtergesellschaften (die „Tochtergesellschaften“) und zusammen mit der Gesellschaft die „Gruppe“).

Damit der Inhaber der Gesellschaft (der „Verkäufer“) sowie die mit ihm verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG, seine Organmitglieder, Angestellten und Berater (die „Vertreter des Verkäufers“) uns und den von uns hinzugezogenen Beratern vertrauliche Informationen über die Gesellschaft und über die Identität des Verkäufers offenlegen können, verpflichten wir uns gegenüber dem Verkäufer wie folgt:

#### 1. Vertraulichkeit

##### 1.1 Wir verpflichten uns:

- a. alle vertraulichen oder schutzwürdigen Informationen über die Gesellschaft, eine der Tochtergesellschaften oder deren Geschäfte, die uns oder einem Berechtigten Empfänger im Zusammenhang mit der Beabsichtigten Transaktion bekannt werden, einschließlich der Identität des Verkäufers und der Gesellschaft (die „Vertraulichen Informationen“), streng vertraulich zu behandeln und diese weder ganz noch teilweise offenzulegen, sofern die Offenlegung nicht ausdrücklich in dieser Erklärung gestattet wird;
- b. die Vertraulichen Informationen ausschließlich zum Zweck der Prüfung, Bewertung, Verhandlung oder Förderung der Beabsichtigten Transaktion (der „Zulässige Zweck“) zu verwenden;
- c. die Vertraulichen Informationen nicht zu verwenden, um mit dem Verkäufer, der Gesellschaft, einer der Tochtergesellschaften oder dem von ihnen betriebenen Geschäft in Wettbewerb zu treten oder um anderweitig einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber diesen zu erlangen oder anzustreben;
- d. außer in dem in dieser Erklärung zugelassenen Rahmen weder die Existenz oder den Inhalt dieser Erklärung noch unseren Zugang oder den Zugang eines Berechtigten Empfängers zu Vertraulichen Informationen noch das Bestehen oder den Inhalt der Diskussionen oder Verhandlungen über die Beabsichtigte Transaktion (die „Vertraulichen Transaktionsinformationen“) offenzulegen;
- e. die Vertraulichen Informationen und die Vertraulichen Transaktionsinformationen so aufzubewahren, dass ein Zugriff durch unbefugte Personen verhindert wird.

##### 1.2 Die in dieser Erklärung festgelegten Vertraulichkeitsverpflichtungen gelten nicht für Vertrauliche Informationen:

- a. die uns oder einem Berechtigten Empfänger zum Zeitpunkt der Offenlegung aus öffentlichen Quellen bekannt waren, sofern ihr öffentliches Bekanntsein nicht auf einer Verletzung dieser Erklärung oder einer anderen Vertraulichkeitsverpflichtung beruht;

- b. die nach ihrer Offenlegung gegenüber uns oder einem Berechtigten Empfänger öffentlich bekannt werden, sofern das öffentliche Bekanntwerden nicht auf einer Verletzung dieser Erklärung oder einer Vertraulichkeitsverpflichtung beruht;
- c. die sich im Besitz von uns oder einem Berechtigten Empfänger befanden, bevor sie uns oder einem solchen Berechtigten Empfänger vom Verkäufer oder einem Vertreter des Verkäufers zur Verfügung gestellt wurden;
- d. soweit wir oder ein Berechtigter Empfänger verpflichtet sind, Vertrauliche Informationen aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen oder gerichtlichen Anordnung offenzulegen, soweit die Bestimmungen der nachstehenden Ziffer 5 eingehalten werden.

**1.3** Wir erkennen an, dass es sich bei den Vertraulichen Informationen um Geschäftsgeheimnisse im Sinne des Geschäftsgeheimnisgesetzes (GeschGehG) handelt und dass diese Erklärung eine angemessene Geheimhaltungsmaßnahme im Sinne des § 2 Nr. 1 lit. b GeschGehG darstellt.

## **2. Keine Eingabe in Systeme künstlicher Intelligenz**

**2.1** Wir werden Vertrauliche Informationen und Vertrauliche Transaktionsinformationen nicht in öffentlich zugängliche oder anbieterseitig mitlernende Systeme künstlicher Intelligenz eingeben oder dort verarbeiten lassen und stellen sicher, dass auch kein Berechtigter Empfänger dies tut.

**2.2** Zulässig bleibt der Einsatz von KI-Systemen, bei denen die Verarbeitung ausschließlich in unserer eigenen, abgeschotteten Umgebung erfolgt und eine Nutzung der Eingaben zu Trainingszwecken oder eine Speicherung beim Anbieter vertraglich ausgeschlossen ist.

## **3. Datenschutz**

**3.1** Sofern wir Kenntnis von Vertraulichen Informationen erhalten, die personenbezogene Daten enthalten, werden wir diese nur, soweit dies für die Zwecke dieser Erklärung erforderlich ist, und unter Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen (zusammen das „Anwendbare Datenschutzrecht“) verarbeiten.

**3.2** Wir verpflichten uns, personenbezogene Daten im Sinne von Ziffer 3.1 durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO zu schützen.

**3.3** Kommt die Beabsichtigte Transaktion nicht zustande, haben wir alle personenbezogenen Daten im Sinne von Ziffer 3.1 nach Wahl des Verkäufers zu löschen, datenschutzkonform zu vernichten oder zurückzugeben.

**3.4** Wir verpflichten uns, jeden Berechtigten Empfänger darüber zu informieren, dass die Vertraulichen Informationen personenbezogene Daten beinhalten, und jeden Berechtigten Empfänger aufzufordern, das Anwendbare Datenschutzrecht einzuhalten. Darüber hinaus werden wir jeden Berechtigten Empfänger zur Einhaltung der in den Ziffern 3.1 bis 3.3 genannten Pflichten entsprechend verpflichten.

## **4. Erlaubte Offenlegung**

**4.1** Vorbehaltlich der Einhaltung unserer Verpflichtungen aus Ziffer 3.2 dürfen wir Vertrauliche Informationen gegenüber den folgenden Personen offenlegen:

- a. denjenigen Organmitgliedern und Mitarbeitern und den Organmitgliedern und Mitarbeitern unserer Tochterunternehmen, die die betreffenden Vertraulichen Informationen für die Erfüllung des Zulässigen Zwecks kennen müssen;
- b. den professionellen Beratern, die im Zusammenhang mit der Beabsichtigten Transaktion mit unserer Beratung beauftragt sind;
- c. unseren Banken, potenziellen Investoren oder Geldgebern (und deren jeweiligen professionellen Beratern) zur Sicherstellung einer Finanzierung in Bezug auf die Beabsichtigte Transaktion

(jeweils ein „Berechtigter Empfänger“).

**4.2** Vor der Weitergabe Vertraulicher Informationen an einen Berechtigten Empfänger müssen wir:

- a. den Berechtigten Empfänger über die Vertraulichkeit der Vertraulichen Informationen informieren;
- b. sicherstellen, dass der Berechtigte Empfänger in Bezug auf alle ihm gegenüber offengelegten Vertraulichen Informationen die Bestimmungen dieser Erklärung so einhält, als ob er selbst Partei dieser Erklärung wäre; und
- c. zu jeder Zeit für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Erklärung durch den Berechtigten Empfänger eintreten.

## **5. Offenlegungspflichten**

**5.1** Wir werden den Verkäufer unverzüglich in Textform benachrichtigen, wenn wir oder ein Berechtigter Empfänger aufgefordert werden oder es wahrscheinlich ist, dass wir oder ein Berechtigter Empfänger aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung oder einer verbindlichen behördlichen oder gerichtlichen Anordnung aufgefordert werden, Vertrauliche Informationen oder Vertrauliche Transaktionsinformationen offenzulegen. Eine solche Benachrichtigung hat, soweit möglich, zu erfolgen, bevor wir oder der betreffende Berechtigte Empfänger offenlegt. Wir werden:

- a. uns nach besten Kräften bemühen, den Verkäufer dabei zu unterstützen, die Vertraulichkeit zu schützen, einschließlich der Einleitung geeigneter Rechtsbehelfe, um uns oder den Berechtigten Empfänger ganz oder teilweise von jeglicher Offenlegungspflicht zu befreien;
- b. falls eine Offenlegung erforderlich ist, nur solche Informationen offenlegen, die aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung offengelegt werden müssen, und sich nach besten Kräften bemühen, dass alle auf diese Weise offengelegten Informationen vom Empfänger gemäß den Bestimmungen dieser Erklärung als vertraulich behandelt werden.

**5.2** Jede Verletzung dieser Erklärung durch uns oder einen Berechtigten Empfänger berechtigt den Verkäufer, uns nach freiem Ermessen und unbeschadet weiterer Rechtsbehelfe von der Beabsichtigten Transaktion auszuschließen.

## **6. Abwerbeverbot**

**6.1** Wir werden für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum dieser Erklärung ohne die vorherige Zustimmung des Verkäufers in Textform weder direkt noch indirekt einen Mitarbeiter des Verkäufers oder eines Mitglieds der Gruppe, mit dem wir oder ein Berechtigter Empfänger in Kontakt gekommen ist oder dessen Leistung uns oder einem Berechtigten Empfänger im Zusammenhang mit der Beabsichtigten Transaktion bekannt geworden ist, abwerben, und wir werden sicherstellen, dass auch kein Berechtigter Empfänger dies tut. Uns oder einem Berechtigten Empfänger ist es hingegen nicht untersagt, einen solchen Mitarbeiter einzustellen:

- a. wenn dessen Anstellung oder Position beim Verkäufer oder einem Mitglied der Gruppe mindestens sechs Monate vor dem Datum seiner Anstellung durch uns oder den Berechtigten Empfänger beendet wurde;
- b. wenn dieser auf eine allgemeine Stellenanzeige antwortet oder von einer Personalvermittlung oder einem Personaldienstleister als Kandidat angeboten wird, vorausgesetzt, dass diese Vermittlung oder dieser Dienstleister nicht angewiesen wurde, diesen Mitarbeiter oder Mitarbeiter der Gruppe generell anzuwerben; oder
- c. wenn dieser eine eigenständige Kontaktaufnahme in Bezug auf die zukünftige Beschäftigung vornimmt.

**6.2** Wir werden keine Gespräche bezüglich der Beabsichtigten Transaktion mit einem Lieferanten, Kunden oder einer anderen Person, mit der der Verkäufer oder ein Mitglied der Gruppe eine Geschäftsbeziehung unterhält, führen und werden sicherstellen, dass kein Berechtigter Empfänger solche Gespräche führt.

## **7. Bereitstellung Vertraulicher Informationen**

Wir erkennen an, dass die Bereitstellung Vertraulicher Informationen ausschließlich im Ermessen des Verkäufers liegt und dass er stets Inhaber aller Rechte hinsichtlich der Vertraulichen Informationen bleibt. Die Bereitstellung stellt kein Angebot des Verkäufers oder einer anderen Person dar, und diese Vertraulichen Informationen bilden keine Grundlage für einen Vertrag über die Veräußerung von Anteilen oder Vermögenswerten des Verkäufers oder eines Mitglieds der Gruppe oder in Bezug auf die Beabsichtigte Transaktion.

## **8. Haftungsausschluss**

**8.1** Wir erkennen an, dass der Verkäufer keine ausdrücklichen oder konkludenten Garantien oder Gewährleistungen dafür übernimmt, dass die uns oder einem Berechtigten Empfänger zur Verfügung gestellten Vertraulichen Informationen vollständig oder zutreffend sind oder dass sie von uns oder einem Berechtigten Empfänger verwendet werden dürfen.

**8.2** Wir erkennen an, dass weder der Verkäufer noch ein Mitglied der Gruppe gegenüber uns oder einem Berechtigten Empfänger für Schäden haftet, die uns durch die Nutzung der Vertraulichen Informationen entstehen oder entstehen könnten, unabhängig davon, ob diese Nutzung durch diese Erklärung gestattet ist oder nicht.

**8.3** Wir versichern, dass wir nicht als Vermittler oder Vertreter einer anderen Person handeln und dass wir lediglich in Betracht ziehen, die Beabsichtigte Transaktion in eigenem Namen abzuschließen.

## **9. Rücktritt, Rückgabe und Laufzeit**

**9.1** Wir erkennen an, dass der Verkäufer berechtigt ist, das Verfahren nach eigenem Ermessen jederzeit zu ändern oder Gespräche und Verhandlungen in Bezug auf die Beabsichtigte Transaktion mit uns abzubreaken.

**9.2** Wir werden auf erstes Verlangen des Verkäufers in Textform und mit Ausnahme von Vertraulichen Informationen, die aufgrund automatischer Backup-Speicherungen nur mit unverhältnismäßigem Aufwand gelöscht werden können, dem Verkäufer alle Vertraulichen Informationen in schriftlicher, gedruckter oder sonstiger Verkörperung sowie alle Materialien, die Vertrauliche Informationen enthalten, einschließlich der von uns oder den Berechtigten Empfängern selbst erstellten Materialien wie Analysen und andere Dokumente, unverzüglich zurücksenden oder vernichten.

**9.3** Wir werden sicherstellen, dass jeder Berechtigte Empfänger die in Ziffer 9.2 beschriebenen Maßnahmen ergreift.

**9.4** Wir und unsere Berechtigten Empfänger können Vertrauliche Informationen in dem Umfang zurückbehalten, in dem dies gesetzlich erforderlich ist, insbesondere zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten; alle diese Vertraulichen Informationen unterliegen weiterhin dieser Erklärung.

**9.5** Diese Erklärung endet zwei Jahre nach Unterzeichnung, unabhängig davon, ob die Beabsichtigte Transaktion vollzogen wurde oder nicht, mit der Ausnahme, dass unsere Verpflichtungen aus Ziffer 1 in Bezug auf die Vertraulichen Informationen mit dem Vollzug der Beabsichtigten Transaktion enden, sofern dieser früher erfolgt.

## **10. Haftung und Rechtsbehelfe**

**10.1** Wir werden den Verkäufer oder, auf Verlangen des Verkäufers, ein Mitglied der Gruppe verschuldensunabhängig von jeglicher Haftung sowie von Verbindlichkeiten, Schäden und Kosten freistellen, die aus einer unerlaubten Offenlegung oder Verwendung Vertraulicher Informationen unter Verletzung dieser Erklärung entstehen.

**10.2** Unbeschadet etwaiger Rechte oder Rechtsbehelfe des Verkäufers oder eines Mitglieds der Gruppe erkennen wir an und stimmen zu, dass Schadenersatz, Entschädigung oder Gewinnausgleich keine abschließenden Rechtsbehelfe im Falle einer Verletzung dieser Erklärung darstellen und dass Unterlassungs-, Leistungs- und andere nicht auf Ausgleich gerichtete Rechtsbehelfe zulässig sind.

## **11. Sonstiges**

**11.1** Weder wir noch der Verkäufer sind verpflichtet, eine Vereinbarung in Bezug auf oder im Zusammenhang mit der Beabsichtigten Transaktion abzuschließen.

**11.2** Wir tragen unsere eigenen Kosten und Auslagen im Zusammenhang mit der Verhandlung, Vorbereitung, Abgabe und Durchführung dieser Erklärung; dasselbe gilt für den Verkäufer.

**11.3** Änderungen und Ergänzungen dieser Erklärung bedürfen der Textform; eine E-Mail genügt. Der Abschluss dieser Erklärung und ihrer Änderungen ist auch durch Austausch unterzeichneter Scans oder mittels elektronischer Signatur wirksam möglich.

## 12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese Erklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980) ist ausgeschlossen. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Erklärung und ihrer Gültigkeit ist **[Ort]**, Deutschland.

Mit freundlichen Grüßen

---

**[Kaufinteressent]**

Name, Funktion · Ort, Datum

---

Angenommen durch den Verkäufer oder seinen  
Bevollmächtigten

Name, Funktion · Ort, Datum